

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2429/2535

นาย พัชร คุณวุฒิพิติ
บริษัท คา บูชิกิ ไกชา ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับไว้แล้วคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นเห็นว่ายื่นเยื่อ และสับสน มีคำสั่งให้จำเลยทำรวมเป็นฉบับเดียวกันใน 15 วันจำเลยได้ทำคำให้การและฟ้องแย้งยื่นมาใหม่ภายในกำหนด ถือได้ว่าจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นสั่งแล้วแม้คำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยที่ยื่นมาใหม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วจะยืดยาวแต่สามารถอ่านเข้าใจได้ ศาลชั้นต้นชอบที่จะรับคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยไว้.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นสั่งรับคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณาแล้วต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นเห็นว่าคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและฟ้องแย้งยื่นเยื่อและสับสน จึงมีคำสั่งให้จำเลยทำคำ

ให้การและฟองแย่งฉบับนี้รวมกับคำให้การและฟองแย่งฉบับเดิมรวมมาเป็นฉบับเดียวกันภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและฟองแย่งฉบับนี้ จำเลยจึงได้ทำคำให้การและฟองแย่งยื่นเข้ามาใหม่ภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นสั่ง แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าคำให้การและฟองแย่งที่ยื่นเข้ามาใหม่นั้นเป็นเพียงเอาคำให้การและฟองแย่งฉบับเดิมและที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมมารวมกันเท่านั้น คำให้การและฟองแย่งฉบับนี้ยังเย็นเยื่อฟุ่มเฟือยเหมือนเดิม ถือว่าจำเลยมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้ จึงสั่งไม่รับคำให้การและฟองแย่งทุกฉบับของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นให้รับคำให้การและฟองแย่งของจำเลยไว้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคำสั่งวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำให้การและฟองแย่งทุกฉบับของจำเลยชอบหรือไม่ พิจารณาลงแล้วเห็นว่าเมื่อโจทก์ยื่นฟ้อง จำเลยได้ยื่นคำให้การและฟองแย่ง ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การและฟองแย่งของจำเลยไว้แล้ว คำให้การและฟองแย่งของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมายแม้ต่อมาจำเลยได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและฟองแย่งและศาลชั้นต้นเห็นว่า คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและฟองแย่งเย็นเยื่อและสับสน จึงมีคำสั่งให้จำเลยทำคำให้การและฟองแย่งรวมเป็นฉบับเดียวกันภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและฟองแย่งของจำเลย เมื่อปรากฏว่าจำเลยได้ทำคำให้การและฟองแย่งใหม่โดยเอาคำให้การและฟองแย่งเดิมและที่แก้ไขเพิ่มเติมมารวมเป็นฉบับเดียวกันและยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดถือว่าจำเลย

ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า คำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยที่ยื่นใหม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว แม้จะยืดยาวแต่สามารถอ่านเข้าใจได้ศาลชั้นต้นชอบที่จะรับคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยดังกล่าวไว้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้รับคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยไว้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(มงคล สระภูณ-ยงยุทธ ธารีสาร-ไพศาล รางฆาญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ